

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 183/2535 บริษัท มงคล สวัสดิ์ จำกัด
กรมสรรพากร

โจทก์
จำเลย

ป.รษฎากร มาตรา 65 ทวิ, มาตรา 65 ตรี

ยอดขายน้ำมันของโจทก์ที่ได้จากการตรวจสอบของเจ้าพนักงานประเมินโดย
นำยอดซื้อคงเหลือต้นปีบวกด้วยยอดซื้อตลอดปี แล้วลบด้วยยอดคงเหลือปลายปี มี
จำนวนสูงกว่ายอดขายตามใบเสร็จรับเงินที่โจทก์ส่งไปให้ตรวจสอบ เจ้าพนักงาน
ประเมินย่อมนำยอดขายที่ได้จากใบเสร็จรับเงินลบออกจากยอดขายที่ได้จากการ
ตรวจสอบแล้วถือว่าผลต่างที่ได้เป็นจำนวนน้ำมันที่โจทก์ขายไปโดยไม่มีใบเสร็จรับ
เงินและประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มจากผลต่างดังกล่าวได้ ในชั้นตรวจสอบ
ไต่สวนของเจ้าพนักงานประเมิน ผู้รับมอบอำนาจของโจทก์ให้ถ้อยคำต่อเจ้าพนักงาน
ตรวจสอบภาษีว่ายินยอมให้เพิ่มยอดขายน้ำมันต่อลิตรในอัตราลิตรละ 0.02 บาท
จากราคาขายที่แสดงไว้เดิม เจ้าพนักงานประเมินจึงมีอำนาจประเมินโดยถือเกณฑ์
กำไรลิตรละ 0.02 บาทได้

โจทก์ฟ้องว่า เจ้าพนักงานประเมินของจำเลยได้ประเมินให้โจทก์เสียภาษีเงินได้
นิติบุคคลและภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย สำหรับปี 2520-2522 เป็นเงิน
1,506,429.79 บาทโดยอ้างว่าโจทก์มียอดขายที่ยังไม่ได้ลงบัญชี มีรายจ่ายต้องห้าม
ตามมาตรา 65 ทวิ และ 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร และจ่ายเงินได้พึงประเมินโดย

มิได้หักภาษี ณ ที่จ่ายปรากฏตามหนังสือแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ กค.0821/1047/2/02279-81 และหนังสือแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ที่ กค. 0821/1047/1/29996 โจทก์อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาแล้ววินิจฉัยให้ลดเงินเพิ่มลงร้อยละ 50 สำหรับ เงินได้นิติบุคคล และให้ยกอุทธรณ์โจทก์ที่คัดค้านการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคล ธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ปรากฏตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์เลขที่ 21, 22 ก-22 ค/2531/1 การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินโดยอ้างว่า โจทก์มียอดขายที่ยังไม่ได้ลงบัญชี เพราะไม่เชื่อว่าใบเสร็จรับเงินจากการขายสินค้าน้ำมันเชื้อเพลิงของโจทก์ชำรุดและ สูญหาย และใช้วิธีคำนวณว่าโจทก์ขายน้ำมันเชื้อเพลิงได้กำไรลิตรละ 0.02 บาท นั้น ไม่ถูกต้อง ส่วนที่อ้างว่าหลักฐานการลงบัญชีรายจ่ายของโจทก์ไม่ครบถ้วนนั้น โจทก์ จ่ายไปจริง แต่หลักฐานหายเท่านั้น และที่โจทก์ไม่ได้หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายนั้น เนื่องจากเมื่อคำนวณรายได้ทั้งปีหักค่าใช้จ่ายของลูกจ้างและคู่สมรสกับบุตรแล้ว ลูกจ้างของโจทก์มีเงินได้ไม่ถึงเกณฑ์ต้องชำระภาษี การประเมินและคำวินิจฉัย อุทธรณ์จึงไม่ชอบ ขอให้เพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัย ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฉบับดังกล่าวข้างต้น

จำเลยให้การว่า ในการตรวจสอบการเสียภาษีของโจทก์ โจทก์ได้มอบอำนาจให้ นายประวิทย์ วณิชชานนท์ เป็นตัวแทนในการให้การต่อเจ้าพนักงาน นายประวิทย์ ได้ยินยอมและรับรองว่าโจทก์มีกำไรลิตรละ 0.02 บาท และพนักงานบัญชีของโจทก์ ลงบัญชีไว้ไม่ถูกต้องส่วนเรื่องรายจ่ายต้องห้ามนั้น เจ้าพนักงานของจำเลยตรวจพบ ว่าบางรายการเป็นรายจ่ายหนี้สูญโดยไม่มีหลักฐานการติดตามทวงหนี้บางรายการ โจทก์หักค่าเสื่อมราคาเกินสิทธิตามกฎหมาย บางรายการไม่มีหลักฐานการจ่าย สำหรับเรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย เจ้าพนักงานประเมินพบว่า โจทก์ จ่ายเงินเดือนให้พนักงานโดยหักภาษี ณ ที่จ่ายนำส่งไว้ไม่ครบถ้วน ไม่มีหลักฐาน แสดงสถานะทางครอบครัว โจทก์ได้ขอให้เจ้าพนักงานประเมินถือว่าพนักงานของ

โจทก์เป็นคนโสด หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3 เป็นการหักภาษีเงินได้และ
คำวินิจฉัยอุทธรณ์จึงชอบแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของ
โจทก์ว่า การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะ
กรรมการพิจารณาอุทธรณ์ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่โดยโจทก์อุทธรณ์ข้อแรกกว่าที่ศาล
ภาษีอากรกลางวินิจฉัยว่า โจทก์มียอดขายไม่ลงบัญชีตามที่เจ้าพนักงานประเมิน
กำหนดเป็นการไม่ชอบเพราะโจทก์ได้ลงรายการบัญชียอดขายไว้ถูกต้องแล้ว และ
การที่เจ้าพนักงานประเมินนำแต่ยอดสูงของบริษัทผู้ขายส่งมา ตรวจสอบส่วนยอดที่
ต่ำกว่าไม่นำมาพิจารณาเป็นการไม่ชอบ พิเคราะห์แล้วในชั้นตรวจสอบไตสวนของเจ้า
พนักงานประเมิน โจทก์ได้มอบอำนาจให้นายประวิทย์ วณิชชานนท์ มาให้ถ้อยคำ
แทน และนายประวิทย์ได้ให้ถ้อยคำว่า ใบเสร็จรับเงินของโจทก์ส่งมาให้ตรวจสอบไม่
ครบถ้วนเพราะได้สูญหายไป จึงยินยอมให้เพิ่มจำนวนลิตรที่เจ้าพนักงานคำนวณได้
ว่ามีได้ออกใบเสร็จรับเงิน และรับว่าการลงรายการตามบัญชีทั้งที่ไม่มีใบเสร็จรับเงิน
อาจผิดพลาดไปเพราะพนักงานบัญชีของโจทก์ลงรายการไว้ไม่ถูกต้อง ผลการคำนวณ
ของเจ้าพนักงานเป็นจำนวนเท่าใดโจทก์ยินยอมชำระเพิ่มเติมพร้อมทั้งเงินเพิ่มตาม
กฎหมายทุกประการปรากฏตามคำให้การของนายประวิทย์ ลงวันที่ 26 มีนาคม
2530ในเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 85 จากคำให้การของนายประวิทย์ดังกล่าว โจทก์
ได้ยอมรับแล้วว่า โจทก์ลงรายการยอดขายไม่ครบถ้วนโจทก์จะมาโต้แย้งในชั้นศาล
ว่า ความจริงโจทก์ลงรายการไว้ครบถ้วนแล้วเป็นการขัดกับเอกสารและไม่สมเหตุผล
จึงไม่น่าเชื่อ ส่วนวิธีคำนวณยอดขายที่แท้จริงของเจ้าพนักงานประเมินนั้น ปรากฏ
ตามคำเบิกความของนางสาวสุกัญญา ประกิจจานุรักษ์พยานจำเลยว่าพยานเป็นผู้
ตรวจสอบยอดขายน้ำมันของโจทก์ โดยนำเอายอดซื้อคงเหลือต้นปีบวกด้วยยอดซื้อ

ตลอดปี แล้วลบด้วยยอดคงเหลือปลายปีก็จะได้ยอดขายของโจทก์ ซึ่งปรากฏว่ายอดขายของโจทก์จากการตรวจสอบดังกล่าวสูงกว่ายอดขายที่ปรากฏตามใบเสร็จรับเงินที่โจทก์ส่งมาให้ตรวจสอบพยานจึงได้นำยอดขายที่ได้จากใบเสร็จรับเงินลบออกจากยอดขายที่ได้จากการตรวจสอบ ผลต่างจึงเป็นจำนวนน้ำมันที่โจทก์ขายไปโดยไม่มีใบเสร็จรับเงิน เห็นว่า วิธีการคำนวณหายอดขายที่แท้จริงดังกล่าวชอบด้วยข้อเท็จจริง เหตุผลและความเป็นธรรมแล้ว ส่วนที่โจทก์อ้างว่าเจ้าพนักงานนำเอาแต่ยอดซื้อที่สูงกว่ามา ตรวจสอบ ส่วนยอดซื้อที่ต่ำกว่าไม่นำมาพิจารณา จึงไม่ชอบนั้น เห็นว่า เมื่อปรากฏจากการตรวจสอบว่าน้ำมันประเภทใดมียอดซื้อต่ำกว่ายอดขายก็แสดงว่าเจ้าพนักงานหาหลักฐานเกี่ยวกับยอดซื้อของโจทก์ได้ไม่ครบ เมื่อไม่มีหลักฐานมายืนยันจำเลยก็ย่อมจะประเมินเรียกเก็บภาษีในส่วนนั้นไม่ได้ เจ้าพนักงานจึงมิได้นำมาพิจารณาซึ่งเป็นคุณแก่โจทก์อยู่แล้วส่วนที่หาหลักฐานมายืนยันได้แน่ชัดว่า จำนวนน้ำมันที่โจทก์ซื้อมามีมากกว่าจำนวนน้ำมันที่โจทก์ขายไปตามหลักฐานในใบเสร็จรับเงินบวกด้วยจำนวนน้ำมันคงเหลือ ย่อมแสดงว่า ส่วนที่มากกว่านั้นโจทก์ขายไปโดยไม่มีใบเสร็จรับเงินมาแสดง จึงนำจำนวนน้ำมันดังกล่าวมาประเมินภาษีเพิ่ม ฉะนั้นการที่เจ้าพนักงานนำเอาแต่เฉพาะยอดซื้อที่สูงกว่ายอดขายมาคำนวณภาษีจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว อุทธรณ์ของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

โจทก์อุทธรณ์ข้อต่อไปว่าที่เจ้าพนักงานประเมินคำนวณราคาขายโดยถือเกณฑ์ว่าโจทก์ได้กำไรจากการขายน้ำมันลิตรละ 0.02 บาทนั้นไม่ถูกต้อง เพราะความจริงโจทก์ได้กำไรไม่ถึงลิตรละ 0.02 บาทพิเคราะห์แล้วในชั้นตรวจสอบได้สวนของเจ้าพนักงานประเมินนายประวิทย์ผู้รับมอบอำนาจของโจทก์ได้ให้ถ้อยคำแก่เจ้าพนักงานตรวจสอบภาษีว่า ยินยอมให้เพิ่มยอดขายต่อลิตรในอัตราลิตรละ 0.02 บาท จากราคาขายที่แสดงไว้เดิม เมื่อโจทก์ยินยอมเช่นนี้แล้วโจทก์จะเถียงว่าการคำนวณราคาขายโดยถือเกณฑ์กำไรลิตรละ 0.02 บาทไม่ชอบหาได้ไม่อุทธรณ์ของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ต้น เวทไวย-ประวิทย์ ขัมภรัตน์-โสภณ จันทะ)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>